

노사협의회규정

[시행 2023. 2. 17.] [규정 제537호., 2023. 2. 17. 일부개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 ‘근로자참여 및 협력증진에 관한 법률’ 등에 의거 인천국제공항공사(이하 “공사”라 한다)의 노사협의회 구성과 운영에 관한 절차를 규정하여 근로자와 사용자 쌍방의 이해와 협조를 통한 공동의 이익을 증진하고 공사의 건전한 발전에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(명칭) 이 규정에 따라 구성·운영되는 노사협의회는 ‘인천국제공항공사 노사협의회’(이하 “협의회”라 한다)라 칭한다.

제3조(설치) 본 협의회는 공사의 주된 사무소에 설치한다.

제4조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 정의는 다음과 같다.

1. “협의회”라 함은 근로자와 사용자가 참여와 협력을 통하여 근로자의 복지증진과 공사의 건전한 발전을 도모하기 위하여 구성한 협의기구를 말한다.
2. “근로자”라 함은 근로기준법 제2조 제1항 제1호에 따른 근로자를 말한다.
3. “사용자”라 함은 근로기준법 제2조 제1항 제2호에 따른 사용자를 말한다.

제5조(신의성실의 의무) 근로자와 사용자는 상호신뢰를 바탕으로 성실하게 협의 및 협의사항 이행에 임한다.

제2장 협의회 구성

제6조(구성) ① 협의회는 근로자와 사용자를 대표하는 위원 동수로 구성하되 각 5인 이상 10인 이내로 한다.

② 근로자를 대표하는 위원(이하 “근로자 위원”이라 한다)은 인천국제공항공사노동조합(이하 “노동조합”이라 한다) 위원장과 위원장이 위촉하는 위원으로 한다.

③ 사용자를 대표하는 위원(이하 “사용자 위원”이라 한다)은 공사 사장과 사장이 위촉하는 위원으로 한다.

제7조(의장) ① 협의회는 공사 사장과 노동조합 위원장을 공동의장으로 한다.

② 공동의장은 협의회를 대표하며 공동으로 회무를 총괄한다.

③ 노사쌍방은 회무기록 등 사무를 담당하는 간사 1인을 각각 둔다.

제8조(위원의 임기) ① 위원회의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있다.

② 보궐위원의 임기는 전임자의 잔여임기까지로 한다.

③ 위원회 임기가 만료될 경우 그 후임자가 위촉될 때까지 계속 그 직무를 담당한다.

제9조(위원의 신분) ① 위원회는 비상임, 무보수로 한다.

② 사용자는 직무수행과 관련하여 근로자위원회에 불이익한 처분을 하여서는 아니된다.

③ 위원회의 협의회 참석에 소요되는 시간은 근로한 것으로 본다.

제10조(사용자의 의무) ① 사용자는 근로자위원회의 위촉 등에 개입하거나 방해하여서는 아니된다.

② 사용자는 근로자위원회의 업무를 위하여 장소 사용등 편의를 제공한다.

제3장 협의회 운영

제11조(회의) ① 회의는 정기회의와 임시회의로 구분한다.

② 정기회의는 3개월마다 정기적으로 개최하되, 매분기 첫째주 목요일에 개최한다. 다만, 부득이한 경우 협의회 공동의장의 결정에 의하여 변경할 수 있다.

③ 임시회의는 필요에 따라 개최할 수 있다.

제12조(회의소집) ① 공동의장중 일방이 회의 안건을 명시하여 문서로 회의소집을 요구한 때에는 협의회를 개최하여야 한다.

② 공동의장은 회의개최 7일전 회의일시, 장소, 의제 등을 각 위원에게 통보하여야 한다.

③ 제출된 의안은 접수순서에 따라 협의회 의안대장(별지 제1호 서식)에 등록하여야 한다.

제13조(정족수) 협의회는 노사쌍방의 위원 각 과반수 이상의 출석으로 개최하고, 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

제14조(회의공개) 협의회회의 회의는 공개함을 원칙으로 한다. 다만, 협의회회의의 결에 따라 공개하지 아니할 수 있다.

제15조(비밀유지) 협의회 위원은 협의회에서 지득한 비밀을 누설하여서는 아니된다. 다만, 비밀의 범위는 매 회의에서 정한다.

제16조(회의록 비치) ① 협의회는 다음 각 호의 사항을 기록한 회의록(별지 제2호 서식)을 작성·비치하여야 한다.

1. 회의일시 및 장소
2. 출석위원
3. 협의내용 및 합의사항
4. 기타 토의사항

② 회의록은 출석위원 전원이 서명 또는 날인하여야 하며, 작성일로부터 5년간 보존한다.

제4장 협의회 임무

제17조(협의사항) ① 협의회가 협의해야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 생산성향상과 성과배분
2. 근로자의 채용·배치 및 교육훈련
3. 근로자의 고충처리
4. 안전·보건·그 밖의 작업환경 개선과 근로자의 건강증진
5. 인사·노무관리의 제도개선
6. 경영상 또는 기술상의 사정으로 인한 인력의 배치전환, 재훈련, 해고 등 고용조정의 일반원칙
7. 작업 및 휴게시간의 운용
8. 임금의 지불방법, 체계, 구조 등의 제도개선
9. 신기계·기술의 도입 또는 작업 공정의 개선
10. 작업 수칙의 제정 또는 개정
11. 종업원지주제와 그 밖에 근로자의 재산형성에 관한 지원
12. 직무 발명 등과 관련하여 해당 근로자에 대한 보상에 관한 사항
13. 근로자의 복지증진
14. 사업장 내 근로자 감시 설비의 설치
15. 여성근로자의 모성보호 및 일과가정생활의 양립을 지원하기 위한 사항
16. 그 밖의 노사협조에 관한 사항

② 협의회는 제1항 각 호의 사항에 대하여 제13조의 규정에 따라 의결할 수 있다.

제18조(의결사항) 사용자는 다음 각 호의 1에 해당하는 사항에 대하여는 협의회의 의결을 거쳐야 한다.

1. 근로자의 교육훈련 및 능력개발 기본계획의 수립
2. 복지시설의 설치와 관리
3. 사내근로복지기금의 설치
4. 고충처리위원회에서 의결되지 아니한 사항
5. 각종 노사공동위원회의 설치

제19조(보고사항) ① 사용자는 정기회의에 다음 각 호에 관하여 성실하게 보고, 설명하여야 한다.

1. 경영계획 전반 및 실적에 관한 사항
2. 분기별 사업계획과 실적에 관한 사항
3. 인력계획에 관한 사항
4. 공사의 경제적, 재정적 상황

② 근로자위원은 근로자의 요구사항을 보고, 설명할 수 있다.

③ 사용자가 제1항의 규정에 의한 보고, 설명을 이행하지 아니하는 경우에는 근로자위원은 제1항 각 호에 관한 자료의 제출을 요구할 수 있으며 사용자는 이에 성실히 응하여야 한다.

제20조(공지) 협의회는 합의된 사항을 신속하게 근로자에게 공지하여야 한다.

제21조(의결사항의 이행) 협의회에서 의결된 사항에 대하여 노사쌍방은 성실히 이행하여야 한다.

제22조(임의중재) ① 협의회는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 근로자 위원 및 사용자 위원의 합의에 의하여 협의회에 중재기구를 두어 해결하거나 노동위원회나 그 밖의 제3자에 의한 중재를 받을 수 있다.

1. 제18조에 규정된 사항에 관하여 협의회가 의결하지 못한 경우
2. 협의회에서 의결된 사항의 해석 또는 이행방법 등에 관하여 의견의 불일치가 있는 경우

② 제1항의 규정에 의한 중재결정이 있는 때에는 협의회 의결을 거친 것으로 보며 근로자와 사용자는 이에 따라야 한다.

제5장 고충처리

제23조(고충처리위원) ① 공사는 근로자의 고충을 청취하기 위하여 협의회에 고충처리위원회(이하 “위원회”)를 설치하고 고충처리위원을 둔다. <개정 2023. 2. 17.>

② 고충처리위원은 협의회의 위원중에서 선임하며, 위원수는 노사를 대표하는

3인 이내의 위원으로 구성한다.

③ 위원의 임기에 관하여는 협의회 위원의 임기에 관한 제8조의 규정을 준용한다.

제24조(고충처리) ① 근로자가 고충사항이 있을 때에는 고충처리위원회에 구두 또는 서면으로 신고하고, 신고된 고충사항은 10일 이내에 조치사항 또는 처리 결과를 당해 고충인에게 통보하여야 한다.

② 고충처리위원회가 처리하기 곤란한 사항은 협의회에 부의하여 협의처리한다.

제24조의2(위원회의 운영) ① 위원회의 회의는 위원의 요구가 있거나 위원장이 필요하다고 인정할 때 위원장이 소집한다.

② 위원회의 회의는 재적위원 전원의 출석으로 개최하고, 위원장을 포함한 출석위원 전원의 찬성으로 의결한다.

③ 위원회는 위원이 출석하는 회의로 하는 것을 원칙으로 하되, 위원장의 결정에 따라 서면심의·의결로 대체할 수 있다.

④ 위원회는 피해자 및 행위자에게 충분한 진술을 할 수 있는 기회를 부여하여야 하며, 필요한 경우 참고인 등 관련자를 위원회에 출석시켜 의견을 청취하거나 관계부서에 자료의 제출을 요구할 수 있다.

⑤ 위원 등 참여자는 별지 제4호 서식의 서약서를 제출하고 그 내용을 누설하여서는 아니 된다.

⑥ 본 규정에서 따로 정하지 아니한 사항은 위원장의 권한하에 위원회의 심의로 결정한다.

[본조신설 2023. 2. 17.]

제25조(고충처리위원의 신분) ① 고충처리위원은 비상임·무보수로 한다.

② 사용자는 고충처리위원으로서 직무수행과 관련하여 고충처리위원회에 불이익한 처분을 하여서는 아니된다.

③ 고충처리위원의 고충처리에 소요되는 시간에 대하여는 이를 근로한 것으로 본다.

제26조(대장비치) 고충처리위원회는 고충사항의 접수 및 그 처리에 관한 대장(별지 제3호서식)을 작성 비치하고 이를 3년간 보관하여야 한다.

제6장 보칙

제27조(준용규정) 이 규정에 포함되지 아니한 사항은 ‘근로자참여 및 협력증진

에 관한 법률'을 준용한다. 다만, 동법에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 협의회 의결을 거쳐 정한다.

제28조(규정 개정) 이 규정을 개폐할 때에는 협의회 의결을 거쳐야 한다.

부 칙

<규정 제27호, 1999. 6. 25.>

이 규정은 1999년 6월 25일부터 시행한다.

부 칙

<규정 제402호, 2018. 8. 21.>

이 규정은 2018년 8월 21일부터 시행한다.

부 칙

<규정 제537호, 2023. 2. 17.>

이 규정은 2023년 2월 17일부터 시행한다.

[별지 제1호 서식] 노사협의회 의안대장

[별지 제2호 서식] 노사협의회 회의록

[별지 제3호 서식] 고충사항 접수 및 처리대장

[별지 제4호 서식] 비밀유지 서약서

[별지 제1호 서식]

접수번호	노사협의회 의안대장	접수일자
의안명		
의안요지		
의결일자		
처리구분 (가결, 부결)		
처리내용 및 결과		
비고		

[별지 제2호 서식]

년도 제 차(정기,임시) 노사협의회 회의록	
회 의 일 시	19 년 월 일(시 분 - 시 분)
회 의 장 소	
회 의 내 용	
보 고 사 항	
회 의 안 건 및 협 의 사 항	
합 의 사 항	
기타참고사항	

[별지 제3호 서식]

고충사항 접수 및 처리대장

번호	접수 일자	고 충 인		고 충 내 용	처리결과	회신 일자	위원서명
		소 속	성 명				

서 약 서

소속부서:

직급(직위):

생년월일:

이름: (인)

본인은 근로자의 고충 상담·조사 및 처리과정에서 인지한 동 사안
관계자의 신원은 물론 그 내용 등에 대하여 누설치 않을 것이며, 이를
어길시 그에 상응한 처벌에 이의를 제기치 않을 것을 서약합니다.

※ 거짓 진술 또는 허위 자료제출 시 그에 따른 불이익 또는 법적 책임은
본인에게 있으며, 피신고인은 신고인·참고인 등에 대한 동 사안과 관련한
사적 접촉 및 보복행위를 금지함

20 . . .

인천국제공항공사 사장 귀하